

1500570-77.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/08/2022

... de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente em parte.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu pela prática de tráfico; em relação aos demais, a prova se mostrou frágil.

Os policiais militares rodoviários Edman ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500570-77.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500570-77.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098323/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 24209281 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2098323 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO LISBOA CORREA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

Processo nº: 1500570-77.2022

Vistos.

MARCELO LISBOA CORREA, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06, e artigos 180, "caput" e 304, ambos do Código Penal porque, no dia 10 de abril de 2022, por volta das 5 horas, nas imediações do quilômetro 535 da Rodovia Marechal Rondon, em

Araçatuba, transportava, para traficar, entre Estados da Federação, 210,099 kg de maconha, dividida em 235 tijolos de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, entre Estados da Federação, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; no mesmo contexto fático, mesmo tendo pleno conhecimento de sua origem criminosa, conduzia em proveito próprio, o veículo Jeep/Compass, placas RQQ3F35; por fim, fez uso de documento materialmente falso.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar. Denúncia recebida, o processo teve regular tramitação.

As partes apresentaram suas alegações finais. Sustentando haver prova dos fatos imputados, o Promotor de Justiça pediu a condenação do réu, nos termos da denúncia. O culto Defensor, em bem elaboradas razões, pugna pela improcedência da ação por falta de provas; de forma alternativa, pede a aplicação do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente em parte.

Com efeito, a prova produzida sob o crivo do contraditório autoriza a condenação do réu pela prática de tráfico; em relação aos demais, a prova se mostrou frágil.

Os policiais militares rodoviários Edman Silazaki de Oliveira e Valdenor Souza Rocha, de forma uníssona, incriminaram o réu; informaram que realizavam fiscalização de combate ao tráfico de drogas na rodovia Marechal Rondon, quando então, por volta de 5 horas da manhã, abordaram o veículo conduzido pelo réu; na abordagem, o réu exibiu o documento do veículo e sua habilitação; com o réu encontraram um aparelho celular; no carro, localizaram no porta-malas, 235 tijolos de maconha embalados em diversos sacos plásticos; realizada a pesquisa no veículo Jeep/Compass, placas GF08I86, nada de irregular foi encontrado; assim, nesse ponto, não há como se incriminar o réu no tocante aos crimes de receptação e uso de documento falso.

A testemunha de defesa Gláucio Ribeiro dos Santos teceu boas considerações a respeito do réu Marcelo; não estava presente no dia de sua prisão.

Para os policiais militares rodoviários, informalmente, o réu confessou o tráfico de drogas, dizendo que estava transportando a droga da cidade de Campo Grande-MS para Araçatuba; sua informação foi com riqueza de detalhes.

Interrogado na fase policial, o réu alegou que não sabia que transportava entorpecente, pensando serem produtos eletrônicos e que não sabia da origem criminosa do carro; em juízo, sob o crivo do contraditório, em longo depoimento, contou sua vida; confirmou o transporte dos produtos, mas pensou que fossem eletrônicos; negou o tráfico de drogas e também que o réu era um dublê. Em suma, negou os crimes, isso após longo discurso.

As circunstâncias da apreensão e a expressiva quantidade de entorpecente apreendida não deixam dúvidas de que os fatos ocorreram como foram relatados na denúncia; pequenas divergências nos depoimentos policiais reforçam ainda mais a prova, demonstrando que não houve qualquer pretensão de condenação do acusado.

Ademais, não há nada nos autos que possa colocar em dúvida a palavra dos policiais ou que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente. Nesse sentido:

PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)

PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal -

Não havendo dúvidas sobre a autoria, a materialidade do delito está bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, tudo anexado aos autos.

Ficou bem nítido que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não sendo o caso de desclassificação para uso de drogas.

Em relação aos crimes de receptação e de uso de documento falso, como se observa pela produção produzida em juízo, a dúvida foi grande; quando da abordagem, após pesquisa, os policiais esclareceram que não encontraram nenhuma restrição no veículo, mas apenas após pesquisa de chassi adulterado, o que reforça a tese de que o réu não sabia que o veículo apresentava irregularidade, não podendo ser responsabilizado penalmente por receptação e uso de documento falso.

Passo à dosagem da pena, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06. O réu é primário; assim, para o tráfico, na primeira fase, fixo-lhe a pena base no mínimo legal, em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no mínimo legal; na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes; na terceira fase, aplicando a regra encontrada no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, aumento a pena em um sexto, fixando-a em cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão do réu estar praticando o tráfico entre Estados, possuindo grande quantidade de entorpecente. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou de circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR o réu MARCELO LISBOA CORREA, qualificados nos autos, à pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, terem seus respectivos nomes lançados no rol dos culpados. Em relação aos demais delitos, ABSOLVO o réu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR. Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei

penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada sua prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 29 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA